على الارض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات فاذا رفعت الجنازة على الاكتاف لا يأتي بالتكبيرات واذا رفعت بالايدي ولم توضع على الاكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد اذا كانت الايدي الى الارض اقرب فكأنها على الارض وان كانت الى الاكتاف اقرب فكأنها على الاكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان اه (قوله من حضر تحريمته) ولم يحرم معه لغفلة أو تردد في النية أطلقه فشمل ما اذا كبر الامام الثانية اولم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال وان لم يكبر مع الامام حتى كبر الامام اربعا كبره وللافتتاح قبل أن يسلم الامام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر الصلوات قال في الواقعات لو كبر مع الامام الاولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الامام ما بقي كذا في البحر (قوله ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة) انما قيد بحضوره بعد الرابعة لانه لو كان حاضرا اولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الامام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فان كبر الامام اربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الامام ويقضي الثلاث بعد سلام الامام لانه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الامام أنه لا يدخل معه (قوله عندهما) أي عند الامام ومحمد في احدى الروايتين عنه ومقابل قولهما ما قول ابي يوسف (قوله لانه لا وجه الى أن يكبر وحده) الاولى الاتيان باللام بدل الى اى لانه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك (قوله فقد اختلف التصحيح كما ترى) الا ان ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة (قوله وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة) قيده الوانى بما اذا لم يكن معتادا فان اعتاد اهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لان لباني المسجد غرضا بذلك وهذا على ان العلة ان المسجد لم يبن لها اما على ان العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لانها لا تكره في مسجد اعدها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لانه ليس لها حكم المسجد في الاصح الا في جواز الاقتداء وان لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطا الامام محمد للملا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فانه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا احد وجوه اطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى انما يعمر مساجد الله وقيل لعظمته ظاهرا وباطنا أو لانه قبلة المساجد اولان جهاته كلها مساجد اه وفي البدائع وغيرها قال ابو حنيفة لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وان صلوا اجزأهم لما روى انهم صلوا على عائشة وام سلمة بين مقابر البقيع والامام ابو هريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم ثم محل الكراهة اذا لم يكن عذر فان كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلى كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية واما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه وأنهم لما انكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ والا لما انكرت عليها الصحابة او محمول على عذر كمطر او على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالافضل في حق سعد والا لو كان هو الافضل كما قال بعض الشافعية لكان اكثر صلاته صلى الله

من حضر تحريمته) فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الامام (ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة) عندهما (في الصحيح) لانه لا وجه الى ان يكبر وحده كما في البزازية وغيرها وعن محمد انه يكبر كما قال ابو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الامام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى (وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو) أي الميت (فيه) كراهة تنزيه في رواية